

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호 및 제13호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무와 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있고

압류재산의 매각(공매) 및 국유부동산 처분 시 대상 재산의 경제적 가치를 판정하기 위한 감정평가 의뢰 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제25조 제1항에 따르면 압류재산의 공매예정가격을 결정하기 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고, 부동산을 평가하는 경우에는 「감정인 운영요강」에 따른 지정감정평가법인등에게 의뢰한다고 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제12조 제1항에 따르면 대부료를 계산할 때 토지 및 주택 외 재산에 대하여 시가표준액이 없어

해당 재산가액을 산출하기 위해 감정평가법인등의 평가액을 적용하거나, 수탁부동산 매각 예정가격을 결정할 때 감정평가법인등의 평가액으로 결정하는 경우 「감정인 운영요강」을 따르도록 되어 있다.

한편, 「감정인 운영요강」 별지 제1호 서식 ‘(압류·국유재산) 지정 감정평가법인등 위촉 및 감정평가위임계약서’(이하 “계약서”라 한다) 제9조 제5항에 따르면 감정평가법인등으로부터 감정평가서를 송부 받는 경우 14일 이내 감정평가서의 이상 유무를 검사하여야 하고, 검사를 완료한 후에는 5일 이내 감정평가 보수를 지급하여야 하되, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 압류·국유재산 업무와 관련하여 감정평가서를 송부 받고 이상 유무를 확인한 때에는 대금지급 지연 방지 등 ESG 경영을 강화 하고 감정평가법인등의 권익을 침해하지 않기 위해 계약서에서 정한 기한(최장 24일) 내에 감정평가 보수를 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안⁹⁾ 전북지역본부의 압류·국유재산 감정 평가 보수 지급 실태를 점검한 결과

압류재산의 경우 ○○시청으로부터 수입한 체납자 ○○○○ 소유 압류 재산(○○○○-○○○○-○○)에 대해 2021. 10. 12. ▽▽감정평가사무소에 감정 평가를 의뢰하여 2021. 10. 19. 감정평가서를 송부 받았으나 52일이 지난 2021. 12. 10.에서야 감정평가 보수 328천 원을 지급하였고

9) 감사대상기간은 2021년 「소극행정 예방 및 감사결과 이행·개선 실태 특정감사」의 감사 사항과 일부기간(2021. 6. 1.~2021. 9. 30.)이 중첩되어 2021. 10. 1.~2023. 2. 28.로 정함

국유재산의 경우 ‘전라북도 남원시’ 소재 국유재산의 처분을 위해 2021. 12. 28. □□감정평가사사무소에 감정평가를 의뢰하여 2021. 12. 30. 감정평가서를 송부 받았으나 372일이 지난 2023. 1. 6.에서야 감정평가 보수 266천 원을 지급하는 등

[표 1]과 같이 압류재산 84건, 국유재산 66건에 대해 특별한 사유 없이 감정평가 보수를 지연하여 지급한 사례가 있다.

[표 1] 감정평가 보수 지연 지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계 (A + B)		지연 지급					미지급** (B)
			소 계(A)	지연 일수*				
				1~10일	11~30일	31~50일	51일~	
압류재산	건 수	84	84	67	15	2	-	-
	금 액	41,223	41,223	34,731	5,785	707	-	-
국유재산	건 수	66	62	22	14	12	14	4
	금 액	24,285	22,559	7,165	4,529	5,817	5,048	1,726

* 지연 일수 = 실제지급일 - 지급기한일(= 감정평가서 송부 받은 날 + 24일)
 ** 미지급한 4건은 현지시정 요구 후 지급 완료함
 *** 세부 내역은 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 감정평가 보수를 적기에 지급하는 등 관련 업무를 철저히 수행 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 압류·국유재산 감정평가 업무처리에 있어 정당한 사유 없이 감정평가 보수 지급을 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.(주의)